

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1565

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הגבלת סכום עיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 43 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1976¹, בסעיף 43, בסופו יבוא "ובלבד שבעיקול בידי צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי כאמור בסעיף 45א, לא יעלה סכום העיקול על סכום החוב הפסוק בתוספת 20 אחוזים."

דבריו הסבר

על פי החוק הקיים צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי המעקל את נכסי החייב בגין חוב, יכול לעקל את כל הנכסים או חשבון הבנק, לפי העניין, ללא שום מגבלה. מצב זה מייצר עיוות חמור שמעניק לנושים כוח בלתי פרופורציונלי מול בעלי החוב. מכיוון שלא פעם החוב מצוי במחלוקת או במהלך משא ומתן, העיקול של כל הנכסים אינו מאפשר לבעלי החוב לנהל את הדיון או התביעה באופן רציני כאשר כל חשבון הבנק שלהם מעוקל.

הצעת החוק מבקשת לעשות צדק ולהגביל את העיקול לגובה החוב בלבד, תוך שהיא לוקחת בחשבון הוצאות גבייה אפשריות ולכן מאפשרת לעקל תוספת של עד 20 אחוזים יותר מגובה החוב. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1104) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3311) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/1087). הצעת החוק זהה לפ/24/1104 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.